东莞市清溪镇“12•4”一般道路交通事故调查报告

2019年12月4日，在东莞市清溪镇S22惠塘高速东行转S29增从高速北行匝道路段，发生一辆重型半挂牵引车牵引重型集装箱半挂车侧翻的交通事故，造成1人现场死亡。

为进一步查明事故原因，明确事故责任，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，市人民政府成立了由清溪镇袁仕望副书记为组长，清溪镇应急分局、镇监察室、镇公安分局、镇总工会、从莞高速公路大队、交通分局等相关单位人员组成的东莞市清溪镇“12·4”一般道路交通事故调查组（以下简称调查组），开展事故调查工作。同时邀请了事故单位所在地人民政府派员参加事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检验鉴定和综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）肇事车辆情况

粤AE8721号重型半挂牵引车，使用性质：货运，品牌型号：沃尔沃YV2JSG0C，注册日期：2010年7月19日，检验有效日期至2020年7月31日，登记住所：广东省广州市白云区广从快速路边、利通加油站以北的林仔前自编C、D、E、G、H、I、J、K、L、M广州市城门河货运市场E202，登记车主：广州众启运输服务有限公司，事故发生时该车从东莞市惠塘高速公路东行方向行驶至转增从高速北行匝道路段（清溪镇），车辆核定载人数2人，实载2人，准牵引总质量49吨，事发时牵引总质量约37吨，未超载。

浙AW984挂号重型集装箱半挂车，使用性质：货运，品牌型号:忠旺牌MBS9402TJZLH，注册日期：2019年3月11日，检验有效日期至2020年3月31日，登记住所：浙江省杭州市萧山区杭州萧山科技城214-31室，登记车主：杭州传化运联科技有限公司，事故发生时该挂车由粤AE8721号重型半挂牵引车牵引，核定载质量35.6吨，事发时挂车车上载货约33吨，未超载。

粤AE8721号重型半挂牵引车购有交通事故强制责任险和商业险，投保公司：中国人民财产保险股份有限公司广州市分公司，其中商业险机动车损失保险148000元，车上人员责任险（乘客）20万元，第三者责任险赔偿限额为150万元。浙AW984挂号重型集装箱半挂车购有交通事故商业险，投保公司：中国平安财产

保险股份有限公司深圳分公司，其中商业险机动车损失保险130000元。

（二）肇事驾驶员情况

粤AE8721号重型半挂牵引车牵引浙AW984挂号重型集装箱半挂车驾驶人：毕大虎，住址：湖北省京山县石龙镇五姊山村三组4号，身份（驾驶）证号：　　，持A2型机动车驾驶证，初次领驾驶证日期：2003年8月5日，有效期至2025年8月5日，符合驾驶大型货车条件。经查，毕大虎近三年来7次交通违法记录，没有交通事故记录。从业资格类别：经营性道路货物运输驾驶员，证号：　　，有效期至：2021年2月12日。

（三）肇事司机及车辆检验检测情况

1、现场对驾驶人毕大虎进行酒精呼气检验，检验结果为0mg/100ml，没有涉嫌酒后驾驶。

2、现场对驾驶人毕大虎进行毒品检验，检验结果为阴性，没有涉嫌毒驾和疲劳驾驶。

3、交警部门委托东莞市广协鉴定评估有限公司对粤AE8721号重型半挂牵引车牵引浙AW984挂号重型集装箱半挂车的安全技术状况进行检验。检验鉴定结果：受检的粤AE8721沃尔沃牌重型半挂牵引车制动系统、转向系统、灯光系统均符合安全技术条件的相关要求；浙AW984挂号重型集装箱半挂车制动系统、灯光系统均符合安全技术条件的相关要求。

4、交警部门委托广东正航司法鉴定中心对粤AE8721号重型半挂牵引车牵引浙AW984挂号重型集装箱半挂车事发车速进行检验，广东正航司法鉴定中心认为在现有鉴定材料下，不具备对该委托鉴定事项进行鉴定的条件，无法作出鉴定意见。

（四）事故现场情况

1、天气情况。事发地点2019年12月4日11时8分许为晴天，视线清晰，能见度良好。

2、道路情况。事故路段为东莞市清溪镇S22惠塘高速东行转S29增从高速北行匝道路段，北面为广州，南面为深圳，该路段设有限速牌和转向指引牌等交通标志标线，路侧设有水泥护栏，路面为水泥路。经查，事故路段的技术指标，交通安全设施的设置情况均符合国家和行业相关标准规范。

3、车辆痕迹。粤AE8721号重型半挂牵引车牵引浙AW984挂号重型集装箱半挂车侧翻后右侧驾驶室及车厢因与右侧护栏碰撞，损坏变形。

4、路面痕迹。粤AE8721号重型半挂牵引车牵引浙AW984挂号重型集装箱半挂车失控侧翻时该车辆轮胎的与路面的拖印约37米。

（五）涉事车辆所有人的有关情况

1、粤AE8721号重型半挂牵引车

粤AE8721号重型半挂牵引车，行驶证登记所有人：广州众

启运输服务有限公司，统一社会信用代码：91440111076524943F；类型：有限责任公司（自然人独资或控股）；住所：广州市白云区广从快速路边、利通加油站以北的林仔前自编C、D、E、G、H、I、J、K、L、M广州市城门河货运市场J219；法定代表人：吴铁都；成立日期：2013年8月22日；营业期限：2013年8月22日至长期；经营范围：道路运输业（具体经营项目请登录广州市商业主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

广州众启运输服务有限公司办理了道路运输经营许可证，道路运输经营许可证号：粤交运管穗字440100107739号。粤AE8721号重型货车持有道路运输证，道路运输证号：粤交运管穗字002241590号。

经查询显示该公司名下车辆145辆，经查询近三年，粤AE8721号重型半挂牵引车交通违法信息共37条，其中现场违法信息共20条，非现场违法信息17条。

经查，粤AE8721号重型半挂牵引车实际所有人：魏开亮，湖北省荆州市人，身份证号：　　。魏开亮与广州众启运输服务有限公司签订了联营运输合同。粤AE8721号重型半挂牵引车登记在广州众启运输服务有限公司名下，车辆实际支配人是魏开亮，车辆在社会上所发生的含交通事故责任和损失及后果由魏开亮负责。合同期限内魏开亮需向广州众启运输服务有限公司交纳

合同履约金，广州众启运输服务有限公司为魏开亮服务免收手续费，魏开亮对粤 AE8721 号重型半挂牵引车的使用负法律和经济等所有责任，包括车辆所有的国家规费、车辆的交通强制保险和商业保险以及车辆年审费用。

2、浙 AW984 挂号重型集装箱半挂车

浙 AW984 挂号重型集装箱半挂车行驶证登记所有人：杭州传化运联科技有限公司，统一社会信用代码：91330109MA27Y1E20X；类型：一人有限责任公司（私营法人独资）；住所：浙江省杭州市萧山区杭州萧山科技城 214-31 室（萧山区钱江农场）；法定代表人：徐炎；成立日期：2016 年 6 月 27 日；营业期限：2016 年 6 月 27 日至 2046 年 6 月 26 日；经营范围：计算机、互联网领域内的技术开发；手机、计算机软硬件的研发设计、销售；电子产品的技术开发；通信技术的技术服务、技术转让、技术咨询；商务信息咨询；企业管理、市场营销策划；设计、制作、代理、发布国内广告（除网络广告）；销售：汽车及配件、轮胎、机油、电子产品（除电子出版物）；机械设备、汽车租赁（除金融租赁）；仓储管理、物流信息咨询；从事货物及技术的进出口；货物装卸及搬运服务（除危险品）；货运：普通货运、货物专用运输（集装箱）（冷藏保鲜）；站场；货运站（场）经营（仓储理货）；货运代理**（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

杭州传化运联科技有限公司办理了道路运输经营许可证，道路运输经营许可证号：浙交运管许可杭字330109100237号。浙AW984挂号重型集装箱半挂车持有道路运输证，道路运输证号：浙交运管货字330109108906号。经查询，该车辆状态正常，注册登记后未显示违法信息。

经查，杭州传化运联科技有限公司将浙AW984挂号重型集装箱半挂车出租给了深圳市明亮物流有限公司，双方签订了车辆租赁合同。

（六）事故人员伤亡及直接经济损失情况

事故造成1人死亡，为事故发生时粤AE8721号重型半挂牵引车车上乘客，具体情况如下：

1、死者高杰，粤AE8721号重型半挂牵引车车上乘客，身份证号：　　，住址：湖南省安乡县黄山头镇农村组077号。经法医检验，证实高杰符合钝性暴力（如交通事故）致创伤性休克死亡。

2、事故直接经济损失约150万元。

（七）货物源头情况

粤AE8721号重型半挂牵引车牵引浙AW984挂号重型集装箱半挂车所拉货物为电子设备、LED电源、塑胶粒、刀片、保户具、配件、服装、红酒等物流百货，从东莞市塘厦镇的深圳市德坤物流有限公司大坪分拨中心出发，送往江苏省苏州市虎丘营

业部。货车司机毕大虎、乘客高杰均为是粤AE8721号重型半挂牵引车实际所有人魏开亮聘请的员工，未签订劳动合同。毕大虎于2017年入职，主要负责驾驶货车；高杰于2019年9月份入职，除驾驶货车外，还负责操作公司APP的打卡签到和发车、到达指令。

货物运输托运人：深圳市明亮物流有限公司，承运人：广州宁鑫物流供应链有限公司。

深圳市明亮物流有限公司，统一社会信用代码91440300764971093A；类型：有限责任公司（法人独资）；住所：深圳市龙岗区南湾街道沙平北路536号金鹏物流园A区A栋32-34号；法定代表人：朱金辉；成立日期：2004年7月27日；营业期限：永久经营；企业登记状态：存续（在营、开业、在册）；经营范围：货物专用运输（集装箱），普通货运。

广州宁鑫物流供应链有限公司，统一社会信用代码91440101MA5CKL0C1N；类型：有限责任公司（自然人投资或者控股）；住所：广州市白云区太和镇勇兴村茶店南街68号4楼402（自主申报）；法定代表人：魏开亮；成立日期：2018年12月20日；营业期限：2018年12月20日至长期；企业登记状态：开业状态；经营范围：运输货物打包服务;道路货物运输代理;装卸搬运;货物检验代理服务;货物报关代理服务;联合运输代理服务;打包、装卸、运输全套服务代理;物流代理服务;仓储代理服务;

其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）;交通运输咨询服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;互联网商品零售（许可审批类商品除外）。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2019年12月4日11时08分许，毕大虎驾驶粤AE8721号重型半挂牵引车牵引浙AW984挂号重型集装箱半挂车，途径S22惠塘高速东行转S29增从高速北行匝道路段时失控发生侧翻，造成该车乘客高杰当场死亡，道路公共设施、车辆以及货物损坏的交通事故。

（二）应急处置情况

1、2019年12月4日11时11分，东莞市从莞高速公路大队接到当事人报警来电，称在东莞市惠塘高速东行转增从高速匝道路段，发生一辆货车侧翻的交通事故。接到报警后，东莞市从莞高速公路大队高度重视，第一时间组织警力出警。11时45分，从莞高速公路大队叶树锐大队长、郭仲敏副大队长、办公室主任刘柏滔、交管股股长莫庭祥带领民警到达事故现场，开展抢救伤者和勘查取证等工作。

2、应急救援情况。11时45分，交警部门人员到达现场后，发现一辆粤AE8721号重型半挂牵引车牵引浙AW984号重型集

装箱半挂车侧翻后1名乘客被卡在副驾驶位置，消防队员正在抢救乘客。

3、应急处置评估意见。经评估，此次事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，救援过程未发生次生衍生事故，无救援人员伤亡，事故应急处置较好。

（三）善后处理情况

事故发生后，交警部门成立事故善后处理工作组，全力做好伤者救治和死伤者家属安抚工作。死者高杰的遗体已在殡仪馆火化，司机毕大虎被传唤回从莞高速公路大队接受调查。死者家属现情绪稳定，未出现过激言行。

毕大虎、车主方及高杰家属自愿申请东莞市公安局交警支队从莞高速公路大队主持本案和解工作。1、毕大虎方愿意并且当场向高杰方赔礼道歉。2、双方协商，由毕大虎及车主方一次性赔偿人民币壹佰叁拾捌万元（￥13800000元）给高杰方。赔偿款分两期支付：签订协议当日毕大虎及车方当场向高杰方支付人民币拾陆万元（￥160000元）；12月6日已确认支付肆万元（￥40000元），余下人民币壹佰壹拾捌万元于乙方在收到保险理赔款后一次性向高杰方支付。被害人方接受赔礼道歉、同意赔偿金额及履行方式、自愿和解，并对犯罪嫌疑人毕大虎给予谅解，请求司法机关，请求司法机关对毕大虎从轻处理。事故善后各项工作平稳有序开展。

三、事故原因和性质

（一）事故原因

司机毕大虎驾驶机动车未注意安全情况、车速过快且遇情况采取措施不当，同时，在事故现场未发现毕大虎所驾驶的粤AE8721号重型半挂牵引车牵引浙AW984号重型集装箱半挂车有任何的制动或避让措施。综合调查所得证据，可认定毕大虎未注意安全情况、车速过快且遇情况采取措施不当是造成这次交通事故的直接原因。

（二）事故性质

经调查认定，东莞市清溪镇“12•4”一般道路事故是一起生产经营性道路运输责任事故。

四、相关单位履职情况

（一）从莞高速公路交警大队

从莞高速公路交警大队根据辖区道路交通事故、交通违法的主要特点，重点加强对“两客一危”、重型货车、7座以上面包车，严查“三超一疲劳”、酒驾醉驾毒驾、假牌套牌等的突出违法行为的整治力度，2019年1月1日至12月15日，该大队查处货车交通违法行为1214宗，其中查处在机动车驾驶室前后窗范围内悬挂、放置妨碍驾驶人视线的物品的违法行为317宗，驾驶安全设施不全的机动车的违法行为245宗，改变车身颜色、更换发动机、车身或者车架、未按规定时限办理变更登记的违法行

为142宗，机动车载货长度、宽度、高度超过规定的违法行为89宗；同时，该大队建立了二十四小时不间断的巡逻模式，切实加强对午后、夜间和周末、双休日等重点时段的管控，最大限度地预防和遏制道路交通事故的发生。

（二）广州众启运输服务有限公司

广州众启运输服务有限公司，制定了安全生产责任制度、车辆管理制度、司机安全培训登记台账等，按照相关要求为所属车辆安装了GPS定位装置并实施监控，会定期通过微信等方式教育司机要安全驾驶。但该公司存在出租、转让道路运输经营许可证等违法行为，对名下运输车辆和货运车辆驾驶人的监督管理不到位。

五、责任认定及处理建议

1、毕大虎驾驶机动车上道路行驶，车速过快，遇情况采取措施不当，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第二款第一款之规定，是导致此起事故的直接原因。依照《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条及《交通事故处理程序规定》第四十六条第（一）项的规定，毕大虎负此事故的全部责任。鉴于其行为涉嫌犯罪，建议由东莞市交警部门以涉嫌交通肇事罪移交司法机关追究其刑事责任。

2、广州众启运输服务有限公司，存在出租、转让道路运输经营许可证等违法行为，对名下运输车辆和货运车辆驾驶人的监

督管理不到位，建议依据《中华人民共和国道路运输条例》第三十三条、《道路货物运输及站场管理规定》第十九条由属地交通运输主管部门进行处罚，加强对该公司进行督查，规范道路运输企业生产经营行为，强化道路运输企业安全主体责任，预防和消除安全生产隐患。

3、事故涉及其他法律责任，如其他当事人是否构成民事侵权等责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

六、防范和整改措施

（一）加强路查路检，为预防和遏制涉货车的道路交通事故的发生，交警部门要加强重点路段、重点时段的路查路检工作，加强执法力度，用足执法手段，严厉打击设货车交通违法行为。重点管控、重点查处货车交通违法，要将物流货物分拨中心、纸制品企业、建筑工地、货运场所集中的地区作为整治的重点区域，要将物流货物运输车、运输建筑物料、纸制品等运输车辆作为重点整治对象，采取固定设点与巡逻检查结合的方式，加大路查路检频率和力度，严查货车超限超载超长交通交通违法。开展要主动联系新闻媒体，组织记者随警作战，对于查处的典型案事例，要通过微信、微博等新媒体及时向社会发布推送；要通过报纸、广播等新闻媒体开展宣传曝光，形成严管严治的浓厚舆论氛围。

（二）加强路面隐患排查，对辖区高速公路进行全面排查，重点排查中央隔离护栏、路侧护栏和出口防撞栏等安全设施是否

符合安全防护要求，及时消除安全隐患。以“防事故、保安全、保畅通”为目标，建立健全“部门联动、依法严管、长效治理”的工作机制，加限超载违法行为排查整治，建立高速公路入口拒超治超非现场执法结合的高速公路治超全天候、全路基本消除管辖路段货运车辆非法超限超载运输，落项规章制度，维护良好的道路通行环境。

（三）加强安全宣传，营造浓厚安全生产氛围。建议有关部门加强宣传，并到货运、客运企业、站场、高速公路服务区等重点单位重点场所开展安全生产宣传教育工作，警醒相关责任人要严格落实安全生产责任制度，防止各类违法行为及事故的发生。

东莞市清溪镇“12•4”一般道路交通事故调查组

2019年2月20日